

1501042-49.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Caio Ventosa Chaves

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de que CAMILA não praticou o roubo, está isolada nos autos e foi contrariada pelo restante da prova oral. O roubo alcançou a consumação, pois os réus obtiveram a posse dos celulares e dinheiro subtraídos, após emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Nesse sentido, a Súmula 582 do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Criminal

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501042-49.2022.8.26.0548 - 2022/000355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2084913/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23912569 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2176/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2084913 - 13º D.P. CAMPINAS, 2176/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS, 2084913/2022 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA DE ALMEIDA FERREIRA COELHO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II e Art. 157 § 2º, Parte A, I (três vezes), 70 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

14/10/2022

Réu Preso

Aos 14 de outubro de 2022, às 14 horas, nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara da Comarca de Campinas - Processo nº 1501042-49.2022.8.26.0548", sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Caio Ventosa Chaves, Juiz de Direito, comigo Assistente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão da DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Adriane Vacare Tezine, dos réus CAMILA DE ALMEIDA FERREIRA COELHO e RAFAEL FERNANDES GRIGOLETTO, este preso no

Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, da DDa. Defensora Pública, Dra. Marlise Costa Girardeli. AUSENTE a vítima e FELLIPE PEIXOTO FIGUEIREDO, não localizado para condução coercitiva (fls. 301,303 e 312). Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réus com sua defensora conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima não localizada, devidamente homologado pelo MM. Juiz, que em seguida interrogou o(a) acusado(a) pelo sistema audiovisual. Após, deliberou o que segue: "Não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução. Dê-se a palavra às partes para os debates". Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, por ele/a foi dito: "MM. Juiz, MM. Juiz, CAMILA DE ALMEIDA FERREIRA COELHO e RAFAEL FERNANDES GRIGOLETTO foram denunciados como incursos no art. 157, parágrafo 2º., inciso II e parágrafo 2º.-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, e RAFAEL foi denunciado também como incurso no art. 329 do Código Penal, em concurso material de delitos porque, no dia 28 de março de 2022, por volta de 05 horas e 15 minutos, na rua Barreto Leme, esquina com Padre Almeida, Cambuí, previamente e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Matheus Alex Ribeiro da Silva, Caroline Rodrigues Menezes da Silva e Fellipe Peixoto Figueiredo subtraíram para eles um celular Moto G6, avaliado em R\$ 400,00, um celular avaliado em R\$ 3.000,00 e a quantia de R\$ 200,00 em dinheiro. Consta também que, no mesmo dia, o denunciado opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra o policial militar Fábio Santos Couto. A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 177/179). Durante a instrução, foram ouvidos a vítima Caroline, os policiais Jefferson, Natalia, Marcelo e Fábio, e a testemunha Israel. Os réus foram interrogados. O pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Em interrogatório na Delegacia, RAFAEL admitiu a autoria do roubo, mas isentou de responsabilidade a corré CAMILA. Segundo ele, estava discutindo com CAMILA quando, em dado momento, sacou a arma, e as pessoas pensaram que era um assalto. O interrogando acabou anunciando o roubo, pedindo que lhe entregassem os objetos, mas negou ter subtraído qualquer bem das vítimas. De repente, um homem passou a desferir disparos de arma de fogo contra o interrogando, que saiu correndo. Não ouviu ordem de parada nem identificação de que seria policial, bem como ter efetuado disparo, porque estava sem munição. Foi alvejado no quadril e no pé (fls. 21//22). CAMILA, por sua vez, na Delegacia, disse que foi obrigada a participar do roubo pelo Rafael, que lhe agrediu com socos e a derrubou da motocicleta. Estava andando com ele, quando, em dado momento, ele parou a moto e mandou a interroganda descer e enquadrar alguém. Ele sacou a arma e apontou para as vítimas, exigindo a entrega de celulares. Não pegou qualquer objeto das vítimas, mas depois de indagada novamente, disse que foi obrigada a pegar o telefone das vítimas e depois devolveu para a vítima Caroline (fls. 17/18). Em Juízo, ao ser interrogado, RAFAEL admitiu ter apontado a arma para as vítimas e subtraído um celular de uma das vítimas, mas em seguida o devolveu. Isentou a co-ré, que é sua esposa, de responsabilidade penal, dizendo que ela não participou do delito e não tinha conhecimento que ele portava arma. Negou ter efetuado disparos contra os policiais. Cumpria liberdade condicional na data dos fatos. A ré CAMILA, ao ser interrogada, negou autoria do roubo, e disse que viu o réu apontando revólver para as vítimas, mas não viu as vítimas entregarem algo para ela ou para o réu. A versão dos acusados não é digna de crédito. De outro lado, a vítima Caroline, no contraditório judicial, disse que um casal chegou de moto, saíram da moto dando voz de assalto. O rapaz conduzia a moto e estava armado, ela estava na garupa. Quando ouviram a voz de assalto, todo mundo saiu correndo. O rapaz correu atrás dela, apontou a arma e pediu para ela entregar as coisas. Ele voltou para o local onde o namorado da ofendida estava, e começaram a debater, porque não queria entregar seus pertences. A moça que estava com o rapaz foi até a depoente, em tom ameaçador, ofendeu-a e perguntou se havia entregado tudo. Quando olhou para trás, viu dois seguranças vindo com armas apontadas. A ofendida entregou o celular e dinheiro, o amigo entregou outro celular. Recuperaram os celulares, mas não o dinheiro. Não

soube dizer se o rapaz atirou, somente ouviu um tiroteio. Exibidos três homens com números de 1 a 3, disse não ter condições de fazê-lo, porque o agente usava capuz, que cobria só o rosto. Reconheceu a ré com certeza, como sendo a agente que se aproximou, xingou-a de vagabunda e perguntou se ela havia entregado tudo. O policial militar Marcelo Amorim narrou em audiência que foi irradiado via Copom que em tentativa de roubo houve intervenção de um policial, houve troca de tiros e possivelmente o agente foi atingido. Informado da localização do suspeito, abriu o portão e avistou o RAFAEL. Perguntado, ele disse que morava na residência, e disse se chamar Gabriel. Viu que ele estava ferido no abdome e no tornozelo. Ele foi socorrido ao PS. No local não foram apreendidos arma de fogo nem motocicleta. A policial Natalia confirmou que encontrou o indivíduo baleado em uma residência, e o socorreu até o hospital. Ele não morava no local, souberam que ali morava uma idosa, que estaria dormindo. Tinha sido informado via Copom que um indivíduo baleado em um assalto estaria por aquelas vias. O policial Fábio Santos Couto disse que viu duas pessoas, um casal, o homem apontava arma de fogo para um grupo. Aproximou-se, identificou-se como policial, o réu ouviu, chegou a levantar a mão para o alto e gesticular, mas de repente ele levantou a arma e fez um disparo. Novamente indagado, ele disse que o réu levantou a mão e saiu correndo, e não viu se o réu efetuou disparo, pois ouviu um disparo de um terceiro que também estava no local, não sabendo informar se era policial. Em reconhecimento, o depoente apontou o réu, identificado com número 1, como sendo provavelmente o autor do disparo, ressaltando que ele estava de máscara de proteção a Covid. A mulher tentou fugir, o depoente teve que contê-la até a chegada dos policiais. Reconheceu a ré como sendo a outra agente. Na fuga, o agente dispensou o capacete e o armamento, que foram recuperados pelos policiais militares. Não viu quantos disparos o réu efetuou, ao passo que o depoente fez cerca de cinco disparos. O policial Jefferson relatou que foram encontradas em uma das vias por uma viatura um capacete, uma blusa com perfurações de arma de fogo e um capacete. Soube que a vítima Caroline entregou os celulares para a ré Camila, mas o ofendido Matheus tomou de volta os objetos. As provas colhidas no contraditório judicial bem demonstraram a autoria do roubo quanto a ambos os réus. O reconhecimento feito pela vítima Caroline, e do policial Fábio, além das circunstâncias da abordagem e detenção dos réus em flagrante delito, são elementos probatórios que evidenciam a autoria do delito que lhes foi imputado. A vítima não conhecia os réus antes dos fatos, não teria qualquer motivo para incriminá-los injustamente. A versão do réu, no sentido de que CAMILA não praticou o roubo, está isolada nos autos e foi contrariada pelo restante da prova oral. O roubo alcançou a consumação, pois os réus obtiveram a posse dos celulares e dinheiro subtraídos, após emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Nesse sentido, a Súmula 582 do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Além disso, o dinheiro da vítima Caroline não foi recuperado, segundo ela informou no contraditório judicial. Não beneficia os réus, ademais, o fato de ter a ré Caroline restituído os celulares às vítimas, tanto porque o dinheiro não foi recuperado, quanto porque, uma vez consumado o roubo, a redução do arrependimento posterior prescrita no art. 16 do Código Penal somente se aplica aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que não é o caso dos autos, ainda que posteriormente restituída a coisa por ato voluntário do agente. Foram bem demonstradas as causas de aumento de arma de fogo e concurso de pessoas, ante os relatos dos ofendidos. Ademais, foi apreendido nas imediações, junto com uma blusa com perfurações de arma de fogo e sangue, o revólver calibre 32 (auto de fls. 31 e laudo de fls. 208/210). As vítimas disseram que a corré também praticou atos executórios da infração penal, pois passou recolhendo os pertences dos ofendidos, não havendo qualquer dúvida acerca da coautoria dos roubos. Não merece crédito a versão que ela ofereceu na Delegacia, no sentido de que agiu sob coação do réu RAFAEL, visto que foi contrariada pelo relato da ofendida Caroline, que afirmou que a ré inclusive a xingou e praticou atos executórios. A alegada excludente de coação irresistível (art. 22 do Código Penal), ademais, não encontrou apoio em qualquer prova dos

autos, ônus que cabia a ré, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A prova oral demonstrou que no mesmo contexto, foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas (Fellipe e Caroline), devendo ser aplicada a regra do art. 70 do Código Penal. Quanto ao crime de resistência imputado ao réu RAFAEL, todavia, o pedido deve ser julgado improcedente. Os laudos residuográficos das mãos do policial e do acusado resultaram negativos (fls. 197/199, 203/204 e 200/202). A fls. 208/210 foi juntado laudo do revólver calibre .32, que era utilizada pelo réu RAFAEL, que não apontaram para vestígios de disparo recente. O policial Fábio, no contraditório judicial, disse não ter condições de afirmar se e quantos disparos o réu efetuou, pois houve um terceiro no local que também efetuou disparo. Assim, diante da dúvida, que não foi afastada pela prova pericial, melhor solução é absolver o acusado com relação a esse crime. Para dosimetria, CAMILA é primária e sem antecedentes (fls. 101/102). RAFAEL ostenta péssimos antecedentes, consistentes em diversas condenações por crimes de furto, e é reincidente específico (fls. 103/111 e 112/131), pelo que a pena deverá sofrer acréscimo de $\frac{1}{4}$ (um quarto). A confissão do réu RAFAEL não deve atenuar a pena, pois foi parcial, eis que isentou a corré de participação no delito. Deve incidir aumento quanto ao concurso formal, eis que a ação atingiu patrimônio de duas vítimas. O regime inicial deverá ser o fechado, que se mostra único proporcional e compatível com a gravidade do delito e periculosidade dos agentes, que praticaram crime com emprego de arma de fogo. O réu RAFAEL, ademais, cumpria pena em livramento condicional na data dos fatos. A propósito, o teor da Súmula 719 do E. STF: "A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º. do art. 33 do Código Penal". Diante do exposto, o Ministério Público requer a condenação dos réus pelos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, por duas vezes, em concurso formal de delitos, e absolvição do réu RAFAEL quanto ao crime de resistência, por medida de Justiça. Em seguida, dada a palavra à Dra. Defensora, por ela foi dito: "MM. Juiz, requer a improcedência da presente ação penal, com a absolvição de ambos os acusados, por insuficiência probatória. O acusado Rafael confessou o roubo. Admitiu anunciou o roubo para um casal e pegou o celular. Como estava sob efeito de drogas, acabou devolvendo o telefone para a vítima. Estava acontecendo uma briga no local. De repente, chegaram dois homens, que passaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. O indivíduo não se identificou como policial em nenhum momento, já chegou atirando. O acusado não disparou seu revólver, que estava desmuniado. Foi alvejado no quadril e no pé e fugiu. A confissão de Rafael, todavia, não é prova absoluta e não pode, por si só, fundamentar um decreto condenatório. Nosso sistema determina que, tratando-se de prova de valor relativo, deve a confissão ser confrontada com outros elementos que tenham sido colhidos no curso do processo. O artigo 197 do Código de Processo Penal estabelece que a confissão, como elemento de prova, possui regras peculiares para sua admissão. É indispensável o cotejo entre a confissão ocorrida e as demais provas obtidas. Isso não é tese de defesa, e sim preceito de Lei. A acusada Camila negou participação no roubo. Disse que estava na companhia de Rafael, seu marido, que estava bastante alterado. Foram de motocicleta até o local dos fatos, onde o acusado RAFAEL apontou uma arma para algumas pessoas. Não participou do assalto, nem ameaçou as vítimas. De repente, algumas pessoas chegaram e efetuaram disparos contra RAFAEL. A vítima Caroline declarou que estava na companhia das vítimas Matheus e Felipe, quando foram abordados por um casal que chegou em uma motocicleta. O rapaz estava armado e anunciou o assalto. A declarante correu, mas o roubo foi atrás dela e exigiu a entrega do seu celular. Matheus começou a discutir com o roubo. A moça não deu voz de assalto, mas perguntou se ela havia entregado tudo e a ofendeu. Chegaram dois seguranças armados e a declarante se deitou no chão, pois logo começou um tiroteio. Não sabe se o roubo efetuou algum disparo. Os pertences foram devolvidos pelo roubo. Nesta oportunidade, não reconheceu o acusado apresentado à audiência, mas reconheceu a acusada. As vítimas Matheus e Felipe não foram ouvidas em juízo, não sendo possível colher suas declarações sob o crivo do contraditório. Com relação às

declarações de Caroline, é importante ressaltar que, tendo sofrido diretamente a ação delitiva, ofereça uma versão parcial e tendenciosa dos fatos. Sobre as declarações das vítimas, o autor Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, Revista dos Tribunais, destaca vários fatores que devem ser considerados na valoração do depoimento, entre eles o seguinte: "Outro aspecto a ser considerado é que as exposições pormenorizadas do fato criminoso nem sempre são fruto da verdade, uma vez que o ofendido tem a capacidade de inventar muitas circunstâncias, até, como já frisou, para atenuar a sua responsabilidade na ocorrência do delito." Por outro lado, como é sabido, a vítima não tem compromisso de dizer a verdade, e por ter envolvimento pessoal com os fatos, seu depoimento não tem força probatória suficiente para ensejar a condenação do acusado, sobretudo pelo fato de sentir-se fragilizada com o vivenciado, como demonstra seu depoimento, o que a leva a ansiar a punição dos acusados. O policial Marcelo não presenciou os fatos. Disse que recebeu a notícia da ocorrência do roubo, cujo autor teria sido alvejado e poderia estar escondido. Localizaram o acusado no interior de uma residência, ferido na região do abdome e no tornozelo. O acusado não trazia arma consigo. Ele foi levado ao distrito policial, após receber atendimento médico. No mesmo sentido, foi o depoimento da policial Natalia, que localizou o acusado ferido no interior de uma residência. O policial Jefferson, não presenciou os fatos. Foi até o local atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Lá chegando, teve contato com o policial Fabio, que narrou ter trocado tiros com o autor do roubo. O autor do roubo teria fugido a pé e a autora foi detida no local. Os celulares foram recuperados pela vítima. Nas proximidades, localizou uma arma, um capacete e uma blusa de frio suja de sangue. O policial militar Fábio disse que estava de folga e viu um roubo à distância. O depoente se identificou como policial, mas o roubador efetuou um disparo em sua direção. O depoente efetuou nove disparos em direção a ele. O roubador fugiu a pé e a autora foi agredida por populares. O roubador dispensou o capacete, uma blusa e a arma, que foram apreendidos. Os celulares também foram recuperados. O depoimento da testemunha Fábio se apresenta parcial e tendencioso a incriminar os acusados. Inicialmente, a testemunha deixa clara a intenção de se isentar da responsabilidade quanto aos disparos de que foi vítima o acusado Rafael. A testemunha alega que apenas revidou após disparos realizados pelo acusado. Todavia, o acusado apresentou ferimentos causados por disparo de arma, como se vê no laudo de fls.134/135, enquanto Fábio não se feriu. Mas não é só. O laudo de fls.205/207 identificou seis estojos picotados e deflagrados de calibre .40, compatível com a pistola trazida pela testemunha no dia dos fatos, como se vê a fls.211/214. Além disso, o exame residuográfico realizado no acusado RAFAEL restou negativo (fls.200/202), enquanto o resultado do exame residuográfico do policial até o presente momento não foi juntado aos autos (fls.203/204). A testemunha Israel, que estaria em companhia do policial Fabio, como não poderia ser diferente, corroborou a versão daquela testemunha. Todavia, causa estranheza que a testemunha afirme que chegou ao local em companhia do policial Fabio, muito embora Fabio tenha sido categórico ao afirmar, em juízo, que estava sozinho. Assim, diante das contradições e imprecisões da prova testemunhal acusatória, tem-se que a dinâmica dos fatos não restou suficientemente esclarecida, remanescendo dúvidas sobre a própria materialidade delitiva. Especialmente quanto ao delito de resistência, ressalta, mais uma vez, a negativa do acusado, que nega ter efetuado qualquer disparo. Sua arma, ao ser encontrada, estava totalmente desmuniada. O policial não apresentou nenhuma lesão corporal, ao passo que o acusado apresentava lesões causadas por disparo de arma de fogo. A propósito: "Inexistindo no caderno probatório prova inequívoca de que o agente resistiu à prisão em flagrante mediante emprego de violência e/ou ameaça, a absolvição apresenta-se necessária por não restar demonstrada a ocorrência do delito do art.329, CP". (TJMG Ap 1.0145.07.415810-9/001 Rel Des. Vieira de Brito DJ: 19/08/2008). Ainda:"TJSP: Resistência. Delito não configurado. Ausência de prova inconteste de que se tenha o acusado oposto com violência e ameaças à sua prisão. Absolvição decretada. Inteligência do art.329 do CP. É indispensável para a configuração do crime de resistência, a prova inconteste de que o agente se opôs à realização do ato com violência e ameaças. Sem essa prova o crime não se

define" (RT 525/353). Assim, a Defesa requer a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento adotado, requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, posto que a arma apreendida estava desmuniada e não possuía, portanto, potencialidade lesiva. O uso da arma em questão caracteriza apenas a grave ameaça descrita no "caput", do artigo 157. Pleiteia, com relação ao acusado RAFAEL, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, diante do teor de seu interrogatório. Requer, ainda, a fixação de regime diverso do fechado à acusada Camila, que é primária e não possui antecedentes. Da mesma forma, aguarda seja possibilitado o recurso em liberdade, pelos mesmos fundamentos. É o que requer a Defesa." Na sequência, o MM. Juiz prolatou sentença pelo sistema audiovisual, colhida por meio do Microsoft Teams, cujo dispositivo passo a transcrever: "Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, fundado no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolvo CAMILA DE ALMEIDA FERREIRA COELHO da imputação que lhe foi feita na denúncia e, com base no mesmo artigo 386, agora inciso II, absolvo RAFAEL FERNANDES GRIGOLETTO no que toca ao crime de resistência que lhe foi atribuído, mas o condeno como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, posto que, na espécie, ficou configurado o concurso formal na medida em que com uma ação apenas praticou mais de um roubo, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias multa no valor mínimo, cujo cumprimento inicial dar-se-á no regime fechado posto que reincidente e, a época da infração, como admitiu, estava em liberdade condicional. Fixei a pena base no piso legal mas, na sequência, em face do emprego de arma de fogo, ai levei de 2/3 e por fim, de 1/6. Em virtude do concurso formal, tornando a pena definitiva. Registro que operei a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva, mantenho a medida e determino seja o réu recomendado no estabelecimento em que se encontra. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. No tocante a arma de fogo apreendida, determino que a autoridade policial de cumprimento ao disposto no artigo 25 da lei 10826/ 2003. Nada mais. Sentença publicada em audiência e disponibilizada no Sistema SAJ, nesta data."

Certifico que consultadas as partes, pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado Rafael foi dito que desejam recorrer da decisão. Em seguida, o MM. Juiz deliberou o que segue: "Ficam já recebidas as apelações de ambas as partes e, tão logo apresentadas as razões, deverão as partes ter vista para contrarrazões no prazo legal de 08 dias. Expeça-se guia de recolhimento provisória em relação a Rafael". Certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, pois o presente é assinado, nos termos do art. 5º, § 1º, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes intimados e cientes do conteúdo deste termo. NADA MAIS. Eu, SARA CARVALHO CALASTRO, Assistente Judiciário, digitei. As gravações dos depoimentos das testemunhas, interrogatório, alegações finais e sentença podem ser acessadas pelo link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalastro_tjsp_jus_br/EuDI8MJkAhFDngLvrn3wERoBGpMbXiJ7EXla4_2-TNwDBQ?e=TwHgOk

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA